MANUAL JURÍDICO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PH Infinito Segunda 2 Roma Kennedy, especialmente las disposiciones sobre el Comité de Convivencia, sus funciones, integración y competencias, he preparado la siguiente versión institucional:

MANUAL JURÍDICO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

CONJUNTO RESIDENCIAL INFINITO SEGUNDA U

Bogotá D.C. – Colombia

Versión 2026

PRESENTACIÓN

El Comité de Convivencia del Conjunto Residencial Infinito 2 constituye un mecanismo de participación comunitaria orientado a la prevención y solución pacífica de los conflictos que surjan entre propietarios, residentes, arrendatarios y órganos de administración de la copropiedad.

Este manual tiene como finalidad establecer los principios, procedimientos y protocolos que orientarán las actuaciones del Comité de Convivencia, garantizando el respeto por los derechos fundamentales, el debido proceso y la sana convivencia dentro de la comunidad.

Su aplicación se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, la Ley 675 de 2001, la Ley 1801 de 2016 y el Reglamento de Propiedad Horizontal vigente.

MISIÓN

Promover la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la solución dialogada de conflictos entre los residentes del Conjunto Residencial Infinito 2 mediante mecanismos de concertación y orientación.

VISIÓN

Consolidar una comunidad residencial caracterizada por el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la corresponsabilidad entre todos sus habitantes.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al mantenimiento de la armonía y la convivencia dentro de la copropiedad mediante la atención objetiva, imparcial y oportuna de los conflictos comunitarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Escuchar a las partes involucradas.

Promover el diálogo respetuoso.

Facilitar acuerdos voluntarios.

Formular recomendaciones.

Hacer seguimiento a compromisos adquiridos.

Fomentar la cultura de convivencia.

Apoyar la gestión preventiva de la administración.

CAPÍTULO I

MARCO CONSTITUCIONAL

Marco Constitucional
1.Constitución Política
2.Estado Social de Derecho
3.Dignidad Humana
4.Derecho de Igualdad
5.Debido Proceso
6.Derecho de Defensa
7.Derecho de Petición
8.Derecho a la Intimidad
9.Derecho a la Propiedad
10.Función Social de la Propiedad

Las actuaciones del Comité estarán orientadas por los siguientes principios:

Dignidad humana.

Igualdad.

Buena fe.

Solidaridad.

Debido proceso.

Derecho de defensa.

Confidencialidad.

Imparcialidad.

Proporcionalidad.

Respeto por la diferencia.

CAPÍTULO II

NORMATIVIDAD APLICABLE

Normatividad Aplicable

- Constitución Política
- Ley 675 de 2001
- Ley 1801 de 2016
- Ley 640 de 2001
- Ley 1581 de 2012
- Ley 1564 de 2012
- Código Civil
- Código Penal
- Código General del Proceso
- Reglamento de Propiedad Horizontal.
- Manual de Convivencia de Infinito 2.

CAPÍTULO III

COMITÉ DE CONVIVENCIA

Principios de la Propiedad Horizontal

- Solidaridad
- Respeto
- Buena fe
- Convivencia
- Función social
- Participación
- Corresponsabilidad
-

Naturaleza

Es un órgano de carácter conciliador y orientador creado para promover soluciones amistosas a los conflictos de convivencia.

Integración

Estará conformado por un número impar de miembros:

Mínimo tres (3).

Máximo cinco (5).

Requisitos

Ser propietario o residente autorizado.

No encontrarse en mora con la copropiedad.

Cumplir las obligaciones económicas y de convivencia.

Mantener conducta respetuosa dentro de la comunidad.

Periodo

Un (1) año contado a partir de su elección por la Asamblea General.

CAPÍTULO IV

El Comité de Convivencia

- Naturaleza jurídica
- Fundamento legal
- Funciones
- Integración
- Elección
- Periodo
- Reuniones
- Competencias
- Inhabilidades
- Confidencialidad

FUNCIONES DEL COMITÉ

- Recibir solicitudes relacionadas con conflictos de convivencia.
- Escuchar a las partes involucradas.
- Promover mecanismos de diálogo.
- Formular propuestas de arreglo.
- Elaborar actas de reuniones.
- Hacer seguimiento a compromisos adquiridos.
- Promover actividades de integración comunitaria.
- Emitir recomendaciones a la administración.
- Orientar a los residentes sobre rutas institucionales.
- Mantener absoluta reserva sobre los asuntos tratados.

CAPÍTULO V

Procedimiento para la Atención de Quejas

Paso 1

Recepción de la queja.

Paso 2

Radicación.

Paso 3

Análisis de competencia.

Paso 4

Citación de las partes.

Paso 5

Audiencia de convivencia.

Paso 6

Búsqueda de acuerdos.

Paso 7

Firma del acta.

Paso 8

Seguimiento.

Paso 9

Cierre y archivo.

CONFLICTOS DE CONVIVENCIA MÁS FRECUENTES

Ruidos Excesivos

- Música a alto volumen.
- Gritos.

Fiestas.

Reparaciones fuera del horario autorizado.

Mascotas

Ruidos.

Excrementos en zonas comunes.

Falta de control por parte del propietario.

Parqueaderos

Ocupación indebida.

Obstrucción de circulación.

Daños a vehículos.

Basuras

Disposición inadecuada.

Falta de clasificación.

Mal manejo de residuos.

Agresiones

Verbales.

Físicas.

Amenazas.

Acoso vecinal.

CAPÍTULO VI

Debido Proceso

- Derecho de defensa
- Derecho de contradicción
- Pruebas
- Motivación
- Imparcialidad
- Publicidad

- Recursos

CAPÍTULO VII

DEBIDO PROCESO

Toda actuación deberá garantizar:

Derecho de defensa.

Derecho de contradicción.

Imparcialidad.

Igualdad entre las partes.

Presentación de pruebas.

Motivación de decisiones.

Confidencialidad.

Conflictos Más Frecuentes

- Ruidos
- Mascotas
- Parqueaderos
- Basuras
- Fiestas
- Daños
- Agresiones
- Injurias
- Filtraciones
- Humedades
- Zonas comunes
- Seguridad
- Consumo de alcohol
- Consumo de sustancias
- Arrendamientos

CAPÍTULO VIII

MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- Negociación
- Mediación

- Conciliación
- Actas
- Acuerdos
- Seguimiento

Negociación

Acuerdo directo entre las partes.

Mediación

Intervención del Comité para facilitar el diálogo.

Conciliación Comunitaria

Búsqueda de acuerdos voluntarios.

Remisión Institucional

Cuando el conflicto exceda la competencia del Comité.

CAPÍTULO IX

Sanciones

- Procedimiento
- Competencias
- Multas
- Restricciones
- Recursos

ASUNTOS QUE NO SON COMPETENCIA DEL COMITÉ

El Comité no podrá:

Imponer multas.

Ordenar desalojos.

Resolver conflictos económicos.

Realizar cobro de cartera.

Ejercer funciones disciplinarias.

Actuar como autoridad judicial.

CAPÍTULO X

Jurisprudencia

- Corte Constitucional
- Corte Suprema
- Consejo de Estado

RUTAS DE REMISIÓN

Policía Nacional

Ruidos.

Riñas.

Alteración de convivencia.

Comisaría de Familia

Violencia intrafamiliar.

Violencia contra menores.

Fiscalía General de la Nación

Amenazas.

Lesiones personales.

Delitos.

Inspección de Policía

Querellas policivas.

CAPÍTULO XI

CONFIDENCIALIDAD

Toda información obtenida durante las actuaciones del Comité tendrá carácter reservado.

Los miembros deberán abstenerse de divulgar información relacionada con:

Quejas.

Evidencias.

Testimonios.

Actas.

Acuerdos.

CAPÍTULO XII

FORMATOS OFICIALES

Formato de Queja.

Citación.

Acta de Reunión.

Acta de Acuerdo.

Acta de No Acuerdo.

Seguimiento.

Cierre y Archivo.

Informe Anual del Comité.

Protocolos

- Ruidos
- Mascotas
- Parqueaderos
- Violencia
- Acoso
- Amenazas
- Daños
- Filtraciones
- Emergencias

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Manual Jurídico del Comité de Convivencia del Conjunto Residencial Infinito 2 entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo de Administración y su adopción por la Asamblea General de Copropietarios.

CAPÍTULO XIII

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 1. Finalidad

Garantizar la protección de la información personal suministrada por propietarios, residentes, arrendatarios, visitantes y demás personas que intervengan en actuaciones del Comité de Convivencia.

Artículo 2. Marco Normativo

Ley 1581 de 2012.

Decreto 1377 de 2013.

Constitución Política de Colombia.

Reglamento de Propiedad Horizontal.

Jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Artículo 3. Principios

Legalidad.

Finalidad.

Libertad.

Veracidad.

Transparencia.

Acceso restringido.

Seguridad.

Confidencialidad.

Artículo 4. Reserva de la Información

Las quejas, testimonios, pruebas, actas y documentos del Comité tendrán carácter reservado y únicamente podrán ser conocidos por las partes interesadas y las autoridades competentes.

CAPÍTULO XIV

RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

Responsabilidad Jurídica de los Miembros del Comité

Contenido

- Responsabilidad civil.
- Responsabilidad disciplinaria.
- Responsabilidad penal.
- Conflictos de interés.
- Impedimentos y recusaciones.
- Deber de imparcialidad.

Artículo 5. Deberes

Los integrantes del Comité deberán:

Actuar con imparcialidad.

Mantener absoluta confidencialidad.

Abstenerse de favorecer a cualquiera de las partes.

Promover el respeto y el diálogo.

Artículo 6. Conflictos de Interés

Ningún integrante podrá intervenir en asuntos donde:

Sea parte interesada.

Exista parentesco con alguna de las partes.

Tenga interés económico o personal.

Artículo 7. Impedimentos

El miembro impedido deberá declararlo antes de iniciar cualquier actuación.

CAPÍTULO XV

PROTOCOLOS ESPECIALES DE ATENCIÓN

Violencia Intrafamiliar

Cuando el Comité tenga conocimiento de hechos relacionados con violencia intrafamiliar:

Escuchará a la persona afectada.

Orientará sobre las rutas institucionales.

Remitirá a la Comisaría de Familia cuando corresponda.

Elaborará informe de remisión.

Amenazas

Ante amenazas entre residentes:

Se documentará la situación.

Se recomendará acudir a la Policía Nacional.

Se orientará sobre la denuncia ante Fiscalía.

Acoso Vecinal

El Comité podrá intervenir mediante:

Escucha de las partes.

Reuniones de mediación.

Seguimiento de compromisos.

Agresiones Físicas

Las agresiones físicas no serán conciliables por el Comité y deberán ponerse en conocimiento de las autoridades competentes.

CAPÍTULO XVI

RUTA DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL

Entidades de apoyo

- Policía Nacional.
- Comisarías de Familia.
- Inspecciones de Policía.
- Personería Distrital.
- Defensoría del Pueblo.
- Fiscalía General de la Nación.

- Casas de Justicia.
- Centros de Conciliación.

Policía Nacional

Procede en casos de:

Riñas.

Escándalos.

Alteración de la convivencia.

Amenazas.

Comisaría de Familia

Procede en casos de:

Violencia intrafamiliar.

Protección de menores.

Conflictos familiares.

Fiscalía General de la Nación

Procede en casos de:

Delitos.

Lesiones personales.

Amenazas.

Daño en bien ajeno.

Inspección de Policía

Procede en:

Querellas policivas.

Conflictos de convivencia ciudadana.

CAPÍTULO XVII

INDICADORES DE GESTIÓN

Objetivo

Medir la efectividad de las actuaciones del Comité de Convivencia.

Indicadores

Número de quejas recibidas.

Número de audiencias realizadas.

Número de acuerdos logrados.

Porcentaje de cumplimiento de acuerdos.

Casos archivados.

Casos remitidos a autoridades.

Tiempo promedio de atención.

Informe Anual

El Comité presentará un informe anual al Consejo de Administración.

CAPÍTULO XVII

Indicadores de Gestión

Indicadores sugeridos

Indicador	**Fórmula**
Quejas recibidas	Total mensual
Quejas resueltas	Total solucionadas
Acuerdos logrados	Acuerdos / Audiencias
Cumplimiento de acuerdos	Acuerdos cumplidos / Acuerdos firmados
Reincidencia	Casos repetidos
Tiempo promedio de atención	Días entre radicación y cierre

CAPÍTULO XVIII

ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Documentos a conservar

- Quejas.
- Citaciones.
- Actas.
- Acuerdos.
- Informes.
- Evidencias.
- Seguimientos.

Tiempos de conservación

- Expedientes cerrados: mínimo cinco (5) años.
- Actas del comité: conservación permanente.

Expedientes

Cada actuación deberá contener:

Queja.

Citaciones.

Evidencias.

Actas.

Acuerdos.

Informes de seguimiento.

Custodia

Los documentos permanecerán bajo custodia de la administración.

Conservación

Los expedientes deberán conservarse por un término mínimo de cinco (5) años.

Acceso

Solo podrán acceder:

Las partes involucradas.

El Consejo de Administración cuando sea necesario.

Autoridades competentes.

CAPÍTULO XIX

CÓDIGO DE ÉTICA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

Código de Ética del Comité de Convivencia

Principios Éticos

Los integrantes actuarán bajo los principios de:

Honestidad.

Transparencia.

Respeto.

Equidad.

Responsabilidad.

Solidaridad.

Imparcialidad.

Prohibiciones

Está prohibido:

Divulgar información reservada.

Utilizar el cargo para beneficio personal.

Favorecer a alguna de las partes.

Realizar actuaciones discriminatorias.

Emitir juicios ofensivos.

Compromiso Ético

Todo integrante suscribirá una declaración de confidencialidad y compromiso ético.

CAPÍTULO XX

DISPOSICIONES FINALES

Interpretación

Las situaciones no previstas en este Manual se resolverán conforme a:

Constitución Política de Colombia.

Ley 675 de 2001.

Ley 1801 de 2016.

Reglamento de Propiedad Horizontal.

Manual de Convivencia de la Copropiedad.

Anexos

Formato 1

Recepción de Quejas

Formato 2

Citación a Audiencia

Formato 3

Acta de Conciliación

Formato 4

Acta de No Acuerdo

Formato 5

Seguimiento de Compromisos

Formato 6

Cierre y Archivo

Formato 7

Control Estadístico de Casos

Formato 8

Declaración de Confidencialidad

Formato 9

Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés

Formato 10

Informe Anual del Comité de Convivencia

Vigencia

El presente Manual Jurídico del Comité de Convivencia entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo de Administración y posterior adopción por la Asamblea General de Copropietarios.

Derogatorias

Las disposiciones anteriores que resulten contrarias al presente Manual quedarán sin efecto a partir de su entrada en vigencia.

Publicación

La administración garantizará la divulgación del presente Manual a propietarios, residentes, arrendatarios y demás ocupantes de la copropiedad.

Cumplimiento

Todos los residentes y órganos de administración deberán respetar y promover las disposiciones aquí contenidas, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia pacífica dentro del Conjunto Residencial Infinito 2.